Ersatzsicherheit und gemeinsame Freigabe · Auszug UR 809/2025

Datum 18.12.2025
Von Notarin Lea Tannenfels · Freiburg im Breisgau
An Martin Faller, Beate Baur, Kaisersteg Verwaltung GmbH und Mooswälder Werktechnik GmbH

1. § 4 des Grundstückskaufvertrags UR 782/2025 wird ergänzt. An die Stelle der vollständigen Kaufpreiszahlung als Voraussetzung für den Besitzübergang kann eine der Notarin vollständig und wirksam zugegangene unwiderrufliche Bankgarantie über 580.000 EUR treten. Die Garantie muss Faller als unmittelbaren Begünstigten bezeichnen, auf erstes schriftliches Anfordern zahlbar sein und bis einschließlich 30.04.2026 laufen. Eine bloße Kreditzusage oder Entwurfsfassung genügt nicht.

2. Liegt diese Sicherheit vor, darf die Notarin die Übergabe schriftlich freigeben. Besitz, ausschließliche Nutzung, laufende Lasten und Sachgefahr gehen mit der sodann protokollierten Schlüsselübergabe auf die Käuferin über. Faller hat ab diesem Zeitpunkt kein Zutritts-, Nutzungs- oder Weisungsrecht. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Eigentumsumschreibung richten sich weiterhin nach § 1 der Grundstücksurkunde.

3. In UR 781/2025 wird § 5 entsprechend präzisiert. Erst auf schriftliche Bestätigung der bereits erfolgten Grundstücksübergabe werden beide Kommanditanteile und sämtliche Geschäftsanteile an der Verwaltung GmbH übertragen. Sodann erhält die Verwaltung GmbH die zweite Vollzugsnachricht über ihr Ausscheiden.

Die Parteien bestätigen, dass die Aufhebung des Mietvertrags zwischen Faller und der KG zeitgleich mit dem Übergang von Besitz, Nutzungen, Lasten und Gefahr wirksam wird. Die zeitlich anschließende Eigentumsumschreibung löst keinen neuen Besitzübergang aus.